الصلح والوساطة الاجتماعية

I الصلح

تعريفه

هو سلوك حضاري وإنساني بديل عن القضاء، بهدف إلى إنهاء النزاع وديا وهو نوعان:



صلح عرفي

تقوم به الجماعة أو الشيوخ بهدف إنهاء الخلاف وديا دون اللجوء إلى القضاء.

قضائي (قانوني) صلح

يشرف عليه القاضي ويضبطه بالزمان والمكان.

شروط الصلح

- وجود نزاع قائم.
- قبول الطرفين مبدأ الصلح.
- نية إنهاء النزاع.
- التنازلات المتبادلة.



II الوساطة

تعريفها

هي إجراء اجتماعي أو قضائي لحل النزاع وديا وذلك بالاستعانة بطرف ثالث يتوسط بينهما.



أنواع الوساطة

الوساطة القضائية

تتم بإشراف القضاء.

الوساطة المدرسية

تتم داخل المؤسسات التربوية.

الوساطة الدولية (السياسية)

داخل دولة أو ما بين الدول.

III أهمية الحل السلمي للخلافات

خصائص وشروط الوسيط

- السرية والكتمان.
- الحياد.
- النزاهة.
- العدل.
- حسن السيرة.

شروط الوساطة

- إستعداد الأطراف للتحاور.
- محاولة إرضاء جميع الأطراف واستمرار العلاقات الودية.

مزايا الطرق البديلة - الصلح و الوساطة – في حل الخلافات الإجتماعية

- الوقاية من تطور النزاعات وتفاقمها.
- المحافظة على الود الإجتماعي.
- تسريع حل الخلافات.
- تخفيف العبء القضائي على الأفراد و المحاكم.

شرح المصطلحات

التنازع

وهو الخلاف أو الصراع بين طرفين أو أكثر حول موضوع ما.

الخلاف الإجتماعي

هو سلوك طبيعي يعني التضاد وعدم التوافق بين طرفين أو أكثر.

الوسيط المدرسي

طرف ثالث يسعى لحل الخلافات داخل المؤسسات التربوية.